

【書類名】 意見書
 【整理番号】 SA2019-005
 【あて先】 特許庁審査官殿
 【事件の表示】
 【出願番号】 特願2018-567754
 【特許出願人】
 【識別番号】 318015644
 【氏名又は名称】 宍戸 知行
 【特許出願人】
 【識別番号】 318015655
 【氏名又は名称】 有限会社 大滝建築事務所
 【代表者】 大瀧 雅寛
 【代理人】
 【識別番号】 100125988
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 宍戸 知行
 【発送番号】 155188
 【意見の内容】

本出願人は、本願に対する令和2年4月21日付の拒絶理由通知書に鑑みまして、本意見書と同日に提出した手続補正書において、特許請求の範囲を補正しました。以下、補正後の特許請求の範囲に基づいて意見を申し述べますので、再応のご審査をお願い致します。

■1. 拒絶理由の概要

拒絶理由の概要は、下記の通りです。

- (1) (新規性) (進歩性) 請求項35に係る発明は、引用文献1に基づき新規性及び進歩性を有さない。
- (2) (進歩性) 請求項1～19、28～34に係る発明は、引用文献1～2に基づき進歩性を有さない。
- (3) (進歩性) 請求項20～27に係る発明は、引用文献1～3に基づき進歩性を有さない。
- (4) (進歩性) 請求項36～39に係る発明は、引用文献1に基づき進歩性を有さない。
- (5) (明確性) 請求項28、29～34、35～39に係る発明は、不明確である。

■2. 補正の概要

補正前の請求項1～39を、手続補正書に記載の請求項1～15に補正しました。補正の概要は下記の通りです。

- ・請求項35～39を削除しました。
- ・請求項28の「アクチュエータ制御シグナル」を「アクチュエータの制御シグナル」に補正しました。
- ・請求項29～34の「電子機器制御指令シグナル」を「電子機器の制御指令シグナル」に補正しました。
- ・請求項1に以下の限定を付与しました。

請求項4～11の「前記頭部動作が頭部傾き角度に関与し、」部分の限定を付与。

請求項12の「前記アクチュエータ制御シグナルは、前記頭部傾き角度から前記オフセット範囲の前記上限を差し引いて得られる値を倍率で掛け算することによって変更可能であり；および、前記倍率は前記ユーザーによって選択されて10から50までであるので、前記オフセット範囲の前記上限から2から10度の頭部傾き角度を使用して前記アクチュエータによって前記ペダルを最大限踏み込む、」を「前記アクチュエータ制御シグナル

は、前記頭部傾き角度から前記オフセット範囲の上限を差し引いて得られる値を倍率で掛け算することによって変更可能であり；および、前記倍率は前記ユーザーによって選択されて10から50までの間の値を含むものであるので、前記オフセット範囲の前記上限から2から10度の間の値を含む頭部傾き角度を使用して前記アクチュエータによって前記ペダルを最大限踏み込む」とし、「間の値を含む」の文言を付加と「前記上限」に係り受けるため「上限」として、請求項1に限定を付与。

・請求項3～7の「前記頭部動作が頭部傾き角度に関与し、」部分は請求項1に移動したので削除しました。

・請求項8～11は削除しました。

・請求項12～15は請求項1に付与したため削除しました。

・請求項16～19は新請求項8として、請求項1に従属させました。

・請求項20～23は新請求項9として、請求項1に従属させました。

・請求項24～27は新請求項10として、新請求項9に従属させました。

・請求項28は、請求項1と同一の限定を付与して新請求項11としました。

・請求項29は、請求項1と同様の限定を「前記頭部動作が頭部傾き角度に関与し、前記電子機器の制御シグナルは、前記頭部傾き角度から前記オフセット範囲の上限を差し引いて得られる値を倍率で掛け算することによって変更可能であり；および、前記倍率は前記ユーザーによって選択されて10から50までの間の値を含むものであるので、前記オフセット範囲の前記上限から2から10度の間の値を含む頭部傾き角度を使用して前記電子機器を最大限操作する」とし、請求項1の「前記アクチュエータ制御シグナル」と「前記アクチュエータによって前記ペダルを最大限踏み込む」を請求項の要素に対応させるため、「前記電子機器の制御シグナル」と「前記電子機器を最大限操作する」の請求項30と31の文言を対応させて、新請求項12としました。

・請求項30と31の「前記検出器が眼鏡に装着される」の部分の限定を取り出し、新請求項12に従属させ、新請求項13としました。

・請求項32と33は、新請求項12に従属させ、新請求項14としました。

・請求項34は、新請求項12と同一の限定を付与し、新請求項15としました。

■3. 本願発明が特許されるべき理由

▼3.1 (1) 旧請求項35の新規性及び進歩性について

上記2に記載のとおり、請求項35を削除しました。従いまして、請求項35の新規性及び進歩性に関する拒絶理由は解消したと考えます。

▼3.2 (2) 旧請求項1～19、28～34および(3) 旧請求項20～27に係る発明の進歩性について

拒絶理由通知書において、審査官殿より以下のご指摘をいただきました。

「・・・してみれば、引用文献2に記載された発明に引用文献1に記載された発明を適用し、頭部動作が、アクチュエータが駆動しないオフセット範囲を有し、アクチュエータ制御シグナルがユーザーの好みに従って変更可能である構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。」

本出願人は、引用文献2に1を組み合わせることに阻害要因があると考えます。また、「倍率」に関する構成が容易に想到できないと考えます。以下ご説明させていただきます。

(I) 引用文献2に1を組み合わせることの阻害要因について。

(i) 引用文献2は「ピアノ補助ペダル装置」の文献であり、引用文献1は「ヘッドマウントディスプレイ」の文献であると考えます。一般的に、ピアノ演奏者がヘッドマウントディスプレイを掛けて視界を制限しながら演奏をすることは、演奏のパフォーマンス、嗜好性（楽しみ）、および外観の観点から選択することは難しく、「ヘッドマウントディ

スプレイを掛けながらピアノ演奏する構成」は組み合わせに阻害要因があると考えます。

(ii) 引用文献2では、ユーザーはピアノ（物理的な実体のある物）を目視できる状況にあり、視界を遮るものはありません。

引用文献1において、ユーザーはヘッドマウントディスプレイで画像（物理的な実体のない物）を見えています（例えば、引用文献1の図1等参照）。そして、引用文献1の請求項1や段落[0039]～[0085]、図4～13等の記載から、引用文献1の発明は、変化量が所定の操作閾値を超えるかどうかを「インジケータ」によって確認する構成となっています。

引用文献 1
【請求項 1】 ウェアラブルディスプレイ装置を装着したユーザの姿勢に関する情報を取得する姿勢取得部と、ユーザのジェスチャによる操作入力を受け付ける操作入力部と、 <u>前記ジェスチャをするときのユーザの姿勢の変化量を示すインジケータを前記ウェアラブルディスプレイ装置に表示させるインジケータ表示部とを含み、</u> 前記操作入力部は、前記姿勢の変化量が所定の閾値を超えた場合に前記ジェスチャによる操作入力を受け付けることを特徴とする操作入力装置。
【0044】 <u>「操作入力装置」は、少なくとも、位置・姿勢取得部730、インジケータ表示部780、および操作入力部790を含む。</u>この構成の一部または全部をヘッドマウントディスプレイ100側に設けてもよい。以下、本実施の形態の操作入力装置の動作を説明する。
【0049】 <u>所定の操作閾値を超えるまで首を横に振ると、インジケータ510の内部が全部塗りつぶされ、指定された操作の入力が受け付けられ、実行に移される。</u>ここでは、選択したサムネイル画像500bに対応するパノラマ球にパノラマ画像を切り替える動作が実行される。別のパノラマ球のパノラマ画像に切り替える際、突然切り替えるのではなく、フェードアウト・フェードインなどのエフェクトをかけてもよい。
【0085】 以上述べたように、本実施の形態の操作入力方法によれば、ユーザがヘッドマウントディスプレイ100などのウェアラブルディスプレイ装置を装着した状態でユーザは頭部を動かすなどのジェスチャによって操作入力を簡単に行うことができる。<u>コントローラやキーボードなどを操作する必要がないため、ヘッドマウントディスプレイ100に表示された映像に意識を集中した状態を維持でき、没入感の妨げにならない。</u>ジェスチャによる操作入力を行う際、<u>インジケータが自動的に表示され、姿勢を変化させる方向と姿勢を変化させる量が直感的に把握できるため、操作入力にストレスを感じることがない。</u>また操作閾値を超えるまではジェスチャによる操作入力が受け付けられないから、誤ってジェスチャを行った場合でも容易に取り消すことができる。

そうすると、引用文献1の発明において操作閾値を利用する場合、インジケータによる確認が伴われることが理解できます。

しかしながら、引用文献2の発明には、インジケータがありません。そうすると、インジケータのない引用文献2に対して、引用文献1の発明を組み合わせることには、阻害要因があると考えます。

つまり、必須な構成要素（インジケータ）のある文献（引用文献1）から他の構成要素を抜き出し、必須な構成要素を欠く構成の文献（引用文献2）を組み合わせると進歩性を否定することは一般的に発明の成立射程を著しく制限することになると思慮いたします。

そうすると、引用文献2に引用文献1の発明を組み合わせることには、阻害要因があると考えます。

(II) 「倍率」に関する構成が容易に想到できないことについて

本願発明者らは、本願明細書の段落【0129】～【0164】の実施例6に記載の通り、15名のヒト被験者（クラスⅠ（成人7名）、クラスⅠⅠ（子供達5名）、クラスⅠⅠⅠ（チャレンジド（障がい者）3名））で補助ペダル効果評価（APEE）試験を実施しました。その結果、「総合すると、b F a a a Pは自身の足を代替するものとして多様なユーザーに使用可能であり、そして、ユーザーの好みに合わせてペダルを精密に制御することを可能と

する。(【0164】)」ことが分かりました。

また、APEE試験の表1と表2では、「倍率」の具体的値として10から50までの間の値が含まれています。

そこで、この値を請求項1に追加する補正を行いました。

一方で、引用文献1及び2には、「倍率」の具体的値は記載されておられません。

したがって、本願の請求項1の発明は、引用文献1及び2に対して進歩性があると考えます。また、請求項2～10は請求項1の従属項であるため、同様の理由により、進歩性があると考えます。

請求項11は、請求項1を方法の発明として記載したもので、請求項1の要素を全て含むので同様に進歩性があると考えます。

請求項12～15は、補助ペダルシステムとその方法ですが、請求項1の上記制限要素を全て含みます(文言を合わせるために「前記電子機器の制御シグナル」と「前記電子機器を最大限操作する」を旧請求項30と31から引用)。

制御自体に特徴のある請求項1に進歩性が認められれば請求項12～15にも進歩性があると思慮します。

以上を考慮すると、本願請求項1～15に係る発明は、進歩性を有すると考えます。

▼3.3 (4) 旧請求項36～39の進歩性について

上記2に記載のとおり、旧請求項36～39を削除しました。従いまして、旧請求項36～39の進歩性に関する拒絶理由は解消したと考えます。

▼3.4 (5) 旧請求項28、29～34、35～39の明確性について

旧請求項28の「アクチュエータ制御シグナル」を「アクチュエータの制御シグナル」に補正しました。補正後の請求項は、「前記アクチュエータ」が何を指し示しているかが明確であると考えます。

旧請求項29～34の「電子機器制御指令シグナル」を「電子機器の制御指令シグナル」に補正しました。補正後の請求項は、「前記電子機器」が何を指し示しているかが明確であると考えます。

旧請求項35～39を削除しました。従いまして、旧請求項35～39の明確性に関する拒絶理由は解消したと考えます。

■4. むすび

本意見書においてご説明させていただいた理由により、本願に関してご通知いただいた拒絶理由は解消したものと考えますので、特許をすべきとの査定を賜りたく何卒お願い申し上げます。